

---

*El contrato laboral y las diferentes formas de pago de haberes*

---

## Diferentes formas de contratación laboral

### *¿Cuándo se efectiviza la relación laboral?*

En la práctica concreta, desde el momento en que una persona cumple servicio en favor de otra, a cambio de una remuneración. En este caso la ley entiende que hay contrato. En caso de conflicto corresponde a la parte empleadora demostrar lo contrario. La Ley aplica el Principio de Indubio Pro Operario (en caso de duda se está a favor del trabajador).

Por último, algunas de las características del contrato de trabajo son:

- ✓ Es una **prestación voluntaria**, requiere el consentimiento del trabajador, caso contrario sería un trabajo esclavo;
- ✓ **Onerosa**, la prestación siempre debe ser retribuida, no es gratuita;
- ✓ **Subordinada**, el trabajador está sujeto a órdenes e instrucciones del empleador, quien dispone de facultades para organizar la empresa;
- ✓ Como regla general es de tiempo indeterminado, porque existen modalidades de contrato de trabajo que son por tiempo determinado.

### **¿QUÉ ES UN CONTRATO DE TRABAJO?**

Un contrato de trabajo es un acuerdo entre el empresario y el trabajador por el cual este último se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución, es decir, de un salario.

Si bien se acostumbra de acuerdo con su importancia y responsabilidades que involucra en contrato informal y de palabra, a medida que éstas son más relevantes se estila formalizarlos por medio de un contrato escrito.

Así queda actualmente dividida la tipología de contratos, según la legislación llevada a cabo por iniciativa del Ministerio de Trabajo.

1. **Contrato indefinido.** Es aquel que se concierta sin tener límite de tiempo en la prestación de servicio. Es decir, hay fecha de inicio del contrato, pero no hay fecha de finalización. Los hay de tres tipos:
  - 1.1. Indefinido ordinario (*relación de dependencia – empleado de planta permanente*)
  - 1.2. Indefinido incentivado (*relación de dependencia – empleado de planta permanente supeditado a algún tipo de condición*)
  - 1.3. Fijo discontinuo (*relación de dependencia – empleado de planta permanente por temporada*).

Todos pueden celebrarse a jornada completa o parcial, según conveniencia.

2. **Contrato temporal.** En este caso, la relación laboral entre el trabajador y el empresario sí tiene una duración determinada. Entre este tipo de contratos se encuentran los siguientes:
  - 2.1. Contrato de obra o servicio determinado. Su objetivo es la realización de obras o servicios con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa y cuya duración es incierta, no pudiendo ser superior a tres años.
  - 2.2. Contrato eventual por circunstancias de la producción. Se realizan por necesidades puntuales del mercado, como acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad habitual de la empresa.
  - 2.3. Contrato de interinidad. Sirve para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo o para cubrir temporalmente un puesto durante un proceso de selección o promoción de personal.
  - 2.4. Contratos temporales incentivados. Son contratos bonificados para la contratación de ciertos colectivos que tienen más difícil el acceso al mercado laboral. Por ejemplo, jóvenes sin experiencia laboral, mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados...
  - 2.5. Contrato de relevo. Se utiliza para sustituir a un trabajador de la empresa que acede a la jubilación parcial. El trabajador sustituto ha de estar inscrito como desempleado para poder realizarle este contrato.

3. **Contrato para la formación y el aprendizaje.** Este contrato pretende favorecer la inserción laboral y la formación de las personas jóvenes en un régimen que combina actividad laboral retribuida y actividad formativa. La formación recibida permite obtener una titulación oficial en formación profesional o un certificado de profesionalidad relacionado con la actividad laboral desarrollada. La duración mínima de este contrato es de un año y la máxima de tres, y se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25. Además, la retribución del trabajador será proporcional al tiempo de trabajo efectivo, según convenio y nunca por debajo de la parte proporcional del salario mínimo interprofesional.
4. **Contrato en prácticas.** Estos contratos tienen como objetivo la adquisición por parte de los trabajadores de práctica profesional relacionada con su titulación. Para realizarlo, salvo excepciones, no pueden pasar más de cinco años desde que el trabajador terminase sus estudios. Además, su duración no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años.

#### El salario y sus componentes



#### Componentes involucrados en el sueldo

### Componentes remunerativos del ingreso:

Son aquellos que forman parte integrante del ingreso fijo:

- **Sueldo básico:** Es un monto fijo consensuado con la patronal, no menor que el monto mínimo fijado por el Estado.
- **Antigüedad:** Suma gradual escalonada acorde con la antigüedad del empleado en la empresa
- **Salario familiar:** Suma fija acorde al núcleo familiar

Eventualmente puede ser parte de sueldo:

- **Horas Extras:** Suma resultante de la extensión horaria de la jornada laboral
- **Comisiones:** Suma convenida como un porcentaje ya sea sobre ventas o sobre ganancias por ventas.
- **Premios:** Suma eventualmente otorgada a condición de cierto tipo de contraprestación (presentismo, puntualidad, eficiencia)

### Componentes remunerativos de las deducciones:

- **cargas sociales:** Son compartidos entre el empleador y el empleado
- **aportes para jubilación:** Son compartidos entre el empleador y el empleado

Cabe aclarar que los **aportes** son las retenciones que se le realizan al empleado en el recibo de sueldo, en tanto que las **contribuciones** corresponden a las realizadas por el empleador

*Beneficios de ingresos fuera de lo que es el sueldo mensual:*

- Mejoras en el plan de las prepagas
- Boucher de alimentación
- Kilómetros para viajar vía aérea
- gimnasio o actividades En clubes
- Acceso a tecnología de comunicaciones y de trabajo (celulares, tablets, notebook) abonos bonificados
- Préstamos bonificados
- Adelanto de sueldo
- Home working.

*El concepto de remunerativo o no remunerativo*

Se definen como **conceptos remunerativos** a aquellos que son tenidos en cuenta para el cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad social y a la obra social, que a su vez se deben tener en cuenta a la hora de liquidar el Sueldo Anual Complementario e indemnizaciones. Es la base que determina las deducciones y aportes para cada empleado.

De forma similar los montos **no remunerativos** constituyen parte del ingreso del trabajador, pero no son computables para adicionales beneficios, como los descriptos anteriormente en Beneficios de ingresos fuera de lo que es el sueldo mensual.

Dependiendo de la modalidad de la contratación, el tipo de industria, la organización o la necesidad de contexto: las horas extras, comisiones, propinas, premios u otros beneficios pueden consensuarse como remunerativos o no, en acuerdo de partes.

#### A modo de ejemplo

El sueldo mensual de los gerentes fue de \$ 1200 para Finanzas, en tanto que los de Administración y Ventas ganan \$ 800 por mes c/u. El Supervisor de ventas cobrará \$400 más el 2 % de las ventas, no remunerativo, mientras que el gerente de ventas cobrará también el 2 % pero remunerativo

La planta productora tiene 15 operarios(A) que cobran \$ 180 mensuales, otros 5 cobran \$ 80 más, remunerativos en concepto de horas extras, mientras que otros 10 cobran \$100 en concepto de premio por presentismo no remunerativo, el sector de ventas tiene 5 operarios que cobran \$180 más el 1 % de las ventas no remunerativo

Se contrató (modalidad –prestación de servicio – monotributo) a un sereno por \$ 150 mensuales.

Las cargas sociales serán de 25 % para el sector directivo y supervisión, y del 20% para el resto del personal

Se estiman \$ 1.200.000 las ventas anuales

**N. del R.: Este ejercicio se desarrollará en clase, aunque puede ser resuelto con anterioridad**